



Nr. 44 Ministerbesprechung vom 29. Juni 1926, 16.30 Uhr im Reichstagsgebäude

R 43 I/1413, Bl. 378–380

Anwesend: Marx, Stresemann, Külz, Reinhold, Curtius, Brauns, Stingl, Krohne, Haslinde; StS Kempner, Meissner; MinDir. Pünder, Votr. LegR Zechlin; Protokoll: MinR Offermann.

Beginn: 16:30

Ort: Reichstagsgebäude

[Tagesordnung]

1. Erneuter Antrag des preußischen Staatsministeriums in der Angelegenheit der Besetzung der freien Verwaltungsratsstelle der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft.
2. Durchbildung der Reichswasserstraßenverwaltung.
3. Umgestaltung des Militärtransportwesens.
4. Bau von 4 Rheinbrücken in der Pfalz.
5. Differenzen mit dem preußischen Staatsministerium in Sachen Staatssekretär Schmid. [...]
6. Auflösung politischer Verbände.
7. Beratungen des Reichsrats über seine Beschwerden gegen die Reichsregierung in Sachen Flaggenverordnung und Aufwertungs-Volksbegehren.
8. Mannesmann. [vertagt]
9. Außerhalb der Tagesordnung: Rundfunk. [...]
10. Angelegenheit Himmelsbach. [...]
11. Zusammensetzung des Sondergerichts in der Frage der Fürstenabfindung.
12. Gesetz über die Aussetzung von Verfahren. [...]
13. Zuständigkeit in Siedlungssachen.
14. Grenzsiedlung. [...]

1. Erneuter Antrag des preußischen Staatsministeriums in der Angelegenheit der Besetzung der freien Verwaltungsratsstelle der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft.

Der *Reichskanzler* verlas den in der Sache an ihn gerichteten Brief des Preußischen Ministerpräsidenten¹ und fügte hinzu, daß er zu einer weiteren Besprechung mit dem Preuß. Ministerpräsidenten, dessen Anregung entsprechend, zur Verfügung stehe.

Der *Reichsverkehrsminister* verspricht sich von einer weiteren Besprechung keinen Erfolg.

Der *Reichsminister für Ernährung u. Landwirtschaft* wies darauf hin, daß seines Wissens andere Länder ebenfalls durch aktive Beamte im Verwaltungsrat vertreten seien.

Der *Reichsverkehrsminister* bestritt dies und wies nach, daß diese Beamten nicht wegen ihrer Eigenschaft als Beamte, sondern wegen ihrer Zugehörigkeit zu bestimmten Wirtschaftskreisen ernannt worden seien.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* hielt es für taktisch richtig, der weiteren Besprechung mit Ministerpräsident Braun nicht aus dem Wege zu gehen.

Der *Reichskanzler* stimmte dem zu und glaubte, daß bei dieser Gelegenheit auch auf eine Berichtigung der nach seinem Dafürhalten unrichtigen Behauptungen im Schreiben des Preuß. Ministerpräsidenten hingewirkt werden müsse². Im übrigen bat er die Minister, durch ihre Fraktionsgenossen auf die Fraktionen des Preußischen Landtags beruhigend und aufklärend einwirken zu wollen.

2. Durchbildung der Reichswasserstraßenverwaltung.

Der *Reichsverkehrsminister* trug den Inhalt der Vorlage vor³.

Der *Reichsminister der Finanzen* erklärte, daß er an seinem früheren Standpunkte, die Wasserstraßenverwaltung den Landesfinanzämtern anzugliedern, nicht mehr festhalten wolle. Im übrigen

¹ In seinem Schreiben an den RK vom 25.6.26 teilte der PrMinPräs. Braun mit, daß er nach der kürzlichen Besprechung mit dem RK die Frage der Ernennung eines von Preußen vorzuschlagenden Verwaltungsratsmitgliedes (vgl. Dok. Nr. 27, P. 2) erneut im PrStMin. zur Sprache gebracht habe. Das StMin. könne den Einwand, daß ein aktiver Beamter für die Verwaltungsratsstelle ungeeignet sei, nicht als berechtigt anerkennen, „da ein solcher Gesichtspunkt weder bei der Bestellung des Staatssekretärs Fischer noch der des Kreishauptmanns Buck für die Reichsregierung ein Hindernis geboten hat; zudem hat der von Preußen vorgeschlagene Beamte [MinDir. Schulze] vor den Genannten noch den Vorzug, daß er seine ganze Laufbahn im Eisenbahndienst zurückgelegt hat und daher über umfangreiche Sachkenntnisse verfügt. Das Preußische Staatsministerium ist *einstimmig* der Ansicht, daß eine Ablehnung seines Vorschlages unter diesen Umständen für Preußen nicht annehmbar sein würde; es befindet sich hierbei im Einklang mit der Haltung *aller* Parteien des Landtags.“ Sollte die RReg. dennoch über die Wünsche Preußens hinweggehen, so würde das die Zusammenarbeit der Pr. Reg. mit der RReg. zwangsläufig erschweren. Auch sei zu befürchten, daß die im LT zu erwartende Aussprache „eine erhebliche Schärfe annehmen“ werde. Zu einer nochmaligen Besprechung mit dem RK sei er gern bereit (R 43 I/1057, Bl. 232).

² Die vorgesehene Besprechung zwischen dem RK und dem PrMinPräs. fand lt. Vermerk Pünders am 1. 7. statt (R 43 I/1057, Bl. 234); eine Aufzeichnung hierüber war in den Akten der Rkei nicht zu ermitteln. Zur Kabinettsentscheidung siehe Dok. Nr. 52, P. 2.

³ Bisher hatte sich das RVMin. vergeblich darum bemüht, die Zustimmung der Länder zur Übertragung der Wasserstraßenverwaltung in der Mittel- und Unterinstanz auf das Reich zu erlangen. Der von der RReg. in dieser Frage angerufene Staatsgerichtshof hatte am 12.12.25 entschieden, daß das Reich berechtigt, wenn auch nicht verpflichtet sei, die ihm durch Art. 97 RV übertragenen Aufgaben der Reichswasserstraßenverwaltung durch eigene Behörden durchzuführen. Vgl. hierzu diese Edition, Die Kabinette Marx I/II, Dok. Nr. 348, P. 1; Dok. Nr. 365, P. 13.

In einem Schreiben an den RK vom 12.5.26 teilte RVMin. Krohne mit, daß das RVMin. nach der Entscheidung des Staatsgerichtshofs in einer programmatischen Denkschrift die Gestaltung der Reichswasserstraßenbehörden dargelegt und die beteiligten Reichsressorts um Zustimmung ersucht habe, daß auf dieser Grundlage die Verhandlungen mit den Ländern aufgenommen würden. Der RFM habe jedoch erklärt, daß er z. Zt. die Einrichtung reichseigener Wasserstraßenbehörden nicht für möglich erachte. Nach Ansicht des RVMin. sei es dagegen „mit der Stellung der Reichsregierung nicht länger vereinbar, die Lösung dieser Frage hinauszuschieben. Gegenüber dem Bestreben der Länder, [...] eine verstärkte Sicherung des Arbeitsgebietes der Länder zu erreichen, muß m. E. auch das Reich auf dem ihm durch die Verfassung zugewiesenen Aufgabengebiet der Wasserstraßenverwaltung für [sic] eine die Reichsinteressen wahrende Ordnung und Abgrenzung gegen die Länderzuständigkeit bedacht sein.“ Diesem Schreiben des RVMin. ist die erwähnte „Denkschrift über die Reichswasserstraßenverwaltung“ beigelegt (R 43 I/2151, Bl. 52–123). In einem weiteren Schreiben an den RK vom 24.6.26 bat der RVMin., möglichst bald in einer Ministerbesprechung die Frage zu erörtern, ob auf der Grundlage der Denkschrift nunmehr die Verhandlungen mit den Ländern aufgenommen werden könnten (R 43 I/2151, Bl. 131).

sei er prinzipiell mit der Vorlage einverstanden mit der Maßgabe, daß die mit den Ländern aufzunehmenden Verhandlungen vorsichtig geführt würden und dabei gebührend auf den kommenden Finanzausgleich Rücksicht genommen werde.

Der *Reichsminister der Finanzen* behielt sich dabei Nachprüfung der Behauptung des Reichsverkehrsministeriums, daß durch die Bildung einer Reichswasserstraßenverwaltung eine Ersparnis von 2½ Millionen eintrete, vor ⁴.

3. Umgestaltung des Militärtransportwesens.

Der *Reichsverkehrsminister* teilte mit, daß zwischen den zuständigen Ressorts eine Einigung erzielt worden sei ⁵, an der er nicht rütteln wolle. Seine schweren Bedenken gegen diese Einigung wolle er jedoch nicht verhehlen und müsse für eventuell auftretende Schwierigkeiten die Verantwortung ablehnen. Er sei bereit, den Standpunkt des Kabinetts vor der Reichsbahn zu vertreten.

Der *Reichsminister des Innern* hatte gegen die Vorlage keine Bedenken. Die Vorlage wurde darauf angenommen.

4. Bau von 4 Rheinbrücken in der Pfalz ⁶.

Nach längerer Debatte *erklärte sich das Kabinett bereit*, im Hinblick auf die vorliegenden politischen Momente sich an der Aufbringung der Mittel für die Brücken bei Ludwigshafen, Speyer und Maxau zu beteiligen. Über die Form dieser Beteiligung sollen weitere Verhandlungen von dem Herrn Reichsverkehrsminister, der in der Frage die Federführung übernimmt, geführt werden.

5. Differenzen mit dem preußischen Staatsministerium in Sachen Staatssekretär Schmid. [...]

6. Auflösung politischer Verbände ⁷.

Der *Reichsminister des Innern* erklärte sich bereit, mit dem Preußischen Ministerpräsidenten persönlich zu verhandeln ⁸.

⁴ Siehe dazu weiter Dok. Nr. 114, P. 3.

⁵ In der Entwaffnungsnote der all. Regierungen vom 4.6.25 war u. a. die Aufhebung der Heerestransportabteilung im RWeMin. und der Linienkommissionen gefordert worden. Die daraufhin vom RWeMin. geplante Neuorganisation des Heerestransportwesens stieß jedoch in einigen Punkten auf den Widerspruch des RVMin. Siehe dazu die mit Schreiben des RWeM (i. V. Seeckt) vom 8.12.25 an den RK übersandte „Denkschrift über die Umgestaltung des Heerestransportwesens“ (R 43 I/419, Bl. 318–324; gedruckt in: ADAP, Serie B, Bd. I,1, Dok. Nr. 18; vgl. dort auch Nr. 172). Nach kontroversen Schriftwechseln und Verhandlungen kam schließlich in einer Chefbesprechung vom 14.6.26 eine Einigung zustande, die im wesentlichen den Forderungen des RWeMin. entsprach (R 43 I/420, Bl. 75–82). Die getroffenen Vereinbarungen sind in einer Niederschrift über die „Neugestaltung des Militär-Transportwesens auf Grund der Entwaffnungsnote vom 4.6.25“ enthalten, die mit Begleitschreiben des RVM und des RWeM vom 24.6.26 dem StSRkei als Kabinettsvorlage übermittelt wurde (R 43 I/420, Bl. 107–111).

⁶ Mit Schreiben vom 25.6.26 an sämtliche RM teilte der StSRkei mit, daß der RKombesGeb. (Langwerth v. Simmern) dem RK in dringender Form die Wünsche der Pfalz hinsichtlich des Baus bzw. der Erweiterung von 4 Rheinbrücken vorgetragen habe. „Bei der wirtschaftlichen Bedeutung der Angelegenheit, insbesondere auch im Hinblick auf die durch die langjährige schwere Besetzung verursachte anerkannt große Notlage der Pfalz“ wünsche der RK die Angelegenheit alsbald in einer Ministerbesprechung zu erörtern. In einer anliegenden Aufzeichnung des RMinbesGeb. vom 24. 6. werden 3 Rheinbrücken-Projekte (Maxau-Karlsruhe, Speyer, Ludwigshafen-Mannheim) näher erläutert (R 43 I/1842, Bl. 119–121).

⁷ Durch Verfügung des PrIM vom 12.5.26 waren der „Bund Wiking“, der Bund „Olympia“ und der „Wehrbund Ostmark“ auf Grund des Republiksschutzgesetzes wegen militärischer Betätigung und verfassungsfeindlicher Bestrebungen verboten worden (WTB-Meldung in R 43 I/2732, Bl. 141). Hiergegen hatten die Bünde „Wiking“ und „Olympia“ beim Staatsgerichtshof zum Schutz der Republik Beschwerde eingelegt. Daraufhin hatte der PrIM den RIM ersucht, seine Zustimmung dazu zu geben, daß das Verbot der drei Verbände auch auf das „Gesetz zur Durchführung der Art. 177, 178 des Friedensvertrags“ vom 22.3.21 (RGL. S. 235; AusführungsVO vom 12.2.26, RGL. I, S. 100) gestützt werde. Verbote auf Grund dieses Gesetzes waren der richterlichen Nachprüfung

7. Beratungen des Reichsrats über seine Beschwerden gegen die Reichsregierung in Sachen Flaggenverordnung und Aufwertungs-Volksbegehren⁹.

Es wurde beschlossen, daß am 1. Juli 1926 der Herr Reichsminister des Innern den Vorsitz im Reichsrat führen soll¹⁰.

entzogen. Der RIM hatte jedoch entschieden, daß vorerst das Urteil des Staatsgerichtshofs in den schwebenden Beschwerdeverfahren abzuwarten sei. Gegen diese Stellungnahme des RIM erhob der PrMinPräs. Braun in einem Schreiben an den RK vom 23.6.26 Einspruch und verlangte eine schleunige Entscheidung im Sinne des preußischen Antrags (R 43 I/2732, Bl. 144–146). RIM Külz bat, die Frage in einer Ministerbesprechung zu klären und übersandte der Rkei am 29. 6. den Entwurf eines Antwortschreibens des RK an den PrMinPräs., in dem es u. a. heißt: Bevor die RReg. ihre Zustimmung zur Auflösung von Verbänden auf Grund des Gesetzes vom 22.3.21 und der VO vom 12.2.26 erteile, müßten die Voraussetzungen sorgfältig geprüft werden, zumal jenes Gesetz und jene Verordnung „lediglich der Erfüllung einer dem Reiche durch den Vertrag von Versailles auferlegten Verpflichtung, der es sich notgedrungen fügen muß, ihre Entstehung verdanken und irgend ein Rechtsmittel gegen eine auf Grund des Gesetzes verfügte Auflösung nicht gegeben“ sei. Da die Pr. Reg. ihr Beweismaterial auch dem Staatsgerichtshof übersandt habe, halte es der RIM für geboten, zunächst die Prüfung des gesamten Materials durch den Staatsgerichtshof abzuwarten, um eine objektive Unterlage für die zu fassende Entschließung zu haben (R 43 I/2732, Bl. 148–150; das Schreiben wurde offenbar nicht abgesandt).

- ⁸ RIM Külz entsprach schließlich dem Antrag Preußens und erklärte in Schreiben an den PrMinPräs. und den PrIM vom 21.7.26 seine Zustimmung zur Auflösung von „Wiking“ und „Olympia“ in Preußen auf Grund des Gesetzes vom 22.3.21; für eine Auflösung des „Wehrbundes Ostmark“ reichte nach Ansicht des RIM das vorgelegte Material nicht aus (R 43 I/2732, Bl. 159–162).

Der Staatsgerichtshof zum Schutz der Republik hob durch Beschluß vom 13.10.26 die vom PrIM auf Grund des Republiksschutzgesetzes verfügten Verbote von „Wiking“ und „Olympia“ auf. Doch wurden hiervon die inzwischen auf Grund des Gesetzes vom 22.3.21 ausgesprochenen Verbote dieser beiden Verbände nicht berührt. Vgl. dazu die gedruckte Denkschrift über den „Bund Wiking“ und den Sportverein „Olympia“, die der PrIM Grzesinski mit Schreiben vom 5.11.26 dem Präs. des PrLT übersandte (R 43 I/2732, Bl. 318–411).

- ⁹ Von seiten Preußens und anderer Länder war im RR Beschwerde darüber geführt worden, daß die RReg. vor dem Erlaß der Flaggenverordnung vom 5.5.26 sowie vor der Zurückziehung des Entwurfs eines zweiten Gesetzes über den Volksentscheid (vgl. Dok. Nr. 34, Anm. 2) den RR nicht gehört und damit verfassungsmäßige Rechte des RR (Art. 67 RV) verletzt habe. Hierzu übersandte der RIM am 29. 6. eine Aufzeichnung, in der die verfassungsrechtliche Lage erörtert und das Verhalten der RReg. in den vom RR beanstandeten Fällen begründet wurde (R 43 I/1031, Bl. 229–234).

- ¹⁰ In der Sitzung des RR-Ausschusses für Verfassung und Geschäftsordnung am 1.7.26 legte RIM Külz den Standpunkt der RReg. dar. In grundsätzlicher Beziehung führte der RIM u. a. aus: Es würde „zu praktisch unmöglichen Ergebnissen führen, wenn die Länder auf Grund des Art. 67 Satz 2 der Reichsverfassung einen *formellen verfassungsmäßigen Anspruch* darauf hätten, vor jeder wichtigen Entscheidung der Reichsregierung in Gestalt der Ausschüsse des Reichsrats gehört zu werden [...]. Dieser Standpunkt würde die Reichsregierung in ihrer Arbeitsfähigkeit vollkommen lahmlegen, denn es seien ja doch *alle* Entscheidungen der Reichsregierung wichtig. [...] Wenn Satz 1 des Art. 67 bestimme, daß der Reichsrat über die Führung der Reichsgeschäfte auf dem laufenden zu halten sei, so bedeute auch diese Vorschrift formell nicht, daß jede Maßnahme im Reichsrat vor der Entscheidung zur Erörterung zu stellen sei. [...] Die Staatspraxis müsse aber auch nach seiner, des Ministers, Ansicht dahin gehen, daß die Länder oder der Reichsrat in weitestem Umfang im Rahmen des technisch Möglichen vor wichtigen grundsätzlichen Entscheidungen der äußeren und inneren Politik gehört oder, wenn dies nicht möglich sei, vor der anderweitigen Bekanntgabe unterrichtet würden.“ Daraufhin beschloß der RR-Ausschuß, die zur Verhandlung stehenden Beschwerden als erledigt zu betrachten (Aufzeichnung in der Anlage zum Schreiben des RIM an den StSRkei und sämtliche RM vom 8. 7., R 43 I/1031, Bl. 236–239; vgl. auch diese Edition, Die Kabinette Luther I/II, Dok. Nr. 362).

8. Mannesmann. [vertagt]

9. Außerhalb der Tagesordnung: Rundfunk. [...]

10. Angelegenheit Himmelsbach. [...]

11. Zusammensetzung des Sondergerichts in der Frage der Fürstenabfindung¹¹.

Der *Reichskanzler* verlas die Liste der in Betracht kommenden Personen¹² und bat die Herren Minister, ihm noch weitere Namen anzugeben. Die Liste wird in einer weiteren Ministerbesprechung nochmals in Vorlage kommen¹³.

12. Gesetz über die Aussetzung von Verfahren. [...]

13. Zuständigkeit in Siedlungssachen.

Der frühere Kabinettsbeschluß, wonach die Siedlungstätigkeit Sache des Reichsarbeitsministeriums ist, wurde aufrechterhalten.

14. Grenzsiedlung. [...]

¹¹ Vgl. Dok. Nr. 43, P. 3.

¹² Nicht ermittelt.

¹³ In den vorhandenen Kabinettsprotokollen wird diese Angelegenheit nicht mehr erwähnt.

Zitierhinweis

Nr. 44 Ministerbesprechung vom 29. Juni 1926, 16.30 Uhr im Reichstagsgebäude in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Marx III und IV, bearb. von Günter Abramowski, 1988, S. 101–105 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/ma3-D44>